



PUTUSAN

Nomor 738 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **PEBRI SETIAWAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/23 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Kutong Nomor 33, RT.004, RW.001,
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau
Perumahan Jambu Sari Krajan, RT.21, RW.70,
Jalan Gandaria Wedo Martani, Ngemplak,
Sleman, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 *juncto* Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau;
- Kedua: perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1), Ayat (2) *juncto* Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 738 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Dan: perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEBRI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain" sebagaimana yang didakwa melanggar dakwaan menurut Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 *juncto* Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PEBRI SETIAWAN selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 738 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti sebagaimana selengkapnya tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juli 2020;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel tanggal 10 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEBRI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sistem Informasi Transaksi Elektronik" dan "Tindak Pidana Pencucian Uang";

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PEBRI SETIAWAN selama 5 (lima) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti sebagaimana selengkapnya tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel tanggal 10 Agustus 2020;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Akta.Pid/PK/2021/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2021, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 November 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 738 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 Agustus 2020 dan Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali pada 24 November 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa putusan *judex facti* tidak salah dan telah benar dalam penerapan hukumnya, karena *judex facti* telah cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusan;
3. Bahwa perbuatan Terpidana sebagaimana fakta-fakta hukum terbukti memenuhi unsur-unsur pembentuk delik dalam Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 *juncto* Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena Terpidana masuk ke akun OVO dan melakukan *top up* dengan akun tokopedia yang sudah Terdakwa buat yaitu melalui www.qudangvoucher.com dan kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 738 PK/Pid.Sus/2022



membelanjakan akun OVO dalam bentuk *gift voucher* tokopedia sehingga merugikan PT. Buana Media Teknologi sejumlah Rp2.158.040.672,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak beralasan, dan begitu pula terhadap alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana berupa adanya *novum* PK.1, ternyata tidak beralasan dan tidak bersifat menentukan;
5. Bahwa alasan *judex facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdana juga sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena *judex facti* sudah cermat dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdana tersebut, oleh karenanya tidak terdapat alasan untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana *in casu* tidak dapat dibenarkan;
7. Bahwa dengan demikian alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam perkara *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian, dan dalam perkara *a quo* juga tidak ditemukan adanya *novum*, kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 738 PK/Pid.Sus/2022



Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 30 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 *juncto* Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **PEBRI SETIAWAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 738 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 738 PK/Pid.Sus/2022